



Vara Única da Comarca de Marapanim
Rua Diniz Botelho, n. 1722, bairro Centro, Marapanim/PA
Telefone/WhatsApp - 91-98436-5644 E-mail: 1marapanim@tjpa.jus.br

Processo nº 0800268-27.2024.8.14.0030

MANOEL RAIMUNDO DA SILVA PINHEIRO e outros

Nome: BANCO DO BRASIL SA

Endereço: DINIZ BOTELHO, 183, CENTRO, MARAPANIM - PA - CEP: 68760-000

Nome: BANCO DO BRASIL SA

Endereço: SAUN Quadra 5 Lote B Torres I, II e III, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70040-912

SENTENÇA

Processo principal: 0000075-17.2002.8.14.0030

Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por Manoel Raimundo da Silva Pinheiro e Fernanda Freire Costa Pinheiro em face do Banco do Brasil S.A., com o objetivo de desconstituir penhora incidente sobre imóvel residencial localizado na cidade de Marapanim/PA, sob alegação de que são terceiros de boa-fé, não integrantes da execução promovida pelo banco, e de que o bem constricto é de sua propriedade e destinado à moradia familiar, devendo ser considerado impenhorável.

Sustentam, ainda, que a penhora seria nula por ausência de citação prévia, e alegam a ocorrência de prescrição intercorrente na execução principal, ajuizada em 2002, tendo por objeto cédula de crédito comercial dada em garantia pela empresa Pinheiro e Freire Ltda.

O embargado contestou os pedidos, afirmando que o imóvel objeto da penhora foi regularmente oferecido em garantia hipotecária no título exequendo e encontra-se registrado em nome da empresa devedora, sendo, portanto, legítima a constrição judicial realizada.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, reconheço a legitimidade dos embargantes para opor os presentes embargos, nos termos do art. 674 do CPC. Contudo, no mérito, os pedidos devem ser julgados improcedentes.

A penhora em questão recaiu sobre imóvel oferecido em garantia hipotecária voluntária no bojo da cédula de crédito comercial exequenda, em favor do Banco do Brasil, em benefício da empresa executada, Pinheiro e Freire Ltda., da qual os embargantes, conforme consta nos autos,

são sócios ou tinham vínculo direto. Ainda que atualmente aleguem residir no imóvel, tal condição não descaracteriza a afetação do bem à dívida garantida por hipoteca devidamente registrada.

No mais, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família não prevalece contra a penhora de imóvel dado em garantia hipotecária, ainda que residencial (RE 612.360, tema 295 da repercussão geral). Logo, não há que se falar em nulidade da penhora ou em violação ao direito de moradia, uma vez que houve renúncia expressa à impenhorabilidade legal no momento da constituição da garantia.

Quanto à alegada prescrição intercorrente, não prospera. A execução foi regularmente movimentada, com medidas efetivas de constrição, avaliação e designação de leilão. A inércia alegada não está caracterizada nos autos, não sendo aplicável, no presente caso, a Súmula 150 do STF.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Embargos de Terceiro, mantendo-se hígida a penhora efetivada sobre o imóvel descrito na matrícula nº 1743 do Cartório de Registro Único de Marapanim/PA.

Junte-se esta sentença aos autos principais.

Condeno os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça, se deferida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado DÊ-SE BAIXA e ARQUIVE-SE.

Servirá a cópia desta sentença como mandado/ofício, devendo ser incluído o nome, qualificação e endereço do(s) destinatário(s), nos termos do Provimento n.º 003/2009 CJCI do TJEP

Marapanim, Pará. Data da assinatura eletrônica.

RAMIRO ALMEIDA GOMES
Juiz de Direito